



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

תיק מס': 156/05

בפני כב' המפקח פ. לוי

בענין: משה (ז"ל) ו-אליסה כהן
רחוב פארן 14/2, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד א. פלג ושות'
רחוב וושינגטון 21, ירושלים.

התובעים

נ ג ד

נציגות הבית המשותף
רחוב צונדק 102, ירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד ע. חזיזה
רחוב יפו 216, ירושלים.

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

ענינה של תובענה זו – השבת כספים שהוצאו ע"י בעל דירה בגין תיקון נזקים בדירתו, וכן צו עשה לביצוע איטום בגג הבית.

פרשת התביעה

בתובענה שהגישו התובעים ביום 30.6.05 קובלים הם על כך שחודרת רטיבות לדירתם מהגג, זה מספר שנים, אשר התגברה והחריפה במהלך השנה האחרונה.

רטיבות זו, לטענת התובעים, מקורה באיטום לקוי של גג הבית.

מאחר שכל פניותיהם לנתבעת לבצע את התיקונים הנדרשים בגג עלו בתוהו, נאלצו התובעים לתקן את נזקי הרטיבות בדירתם (סיווד וצביעה), בעלות כוללת של - 5,265 ₪, על מנת לצמצם את נזקיהם, ואת הסכום הזה מבקשים הם לקבלו עתה מהנתבעת.

בנוסף לכך, מבקשים התובעים לחייב את הנתבעת לתקן את כל הטעון בגג הבית בהתאם לחוות דעת הנדסית שצורפה לכתב התביעה, וזאת לפני בוא החורף.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לכתב התביעה צורפה חליפת מכתבים שנעשתה בין התובעים מצד אחד לבין הנתבעת והאגודה לתרבות הדיור מצד שני, שתחילתה מיום 6.2.05 וכלה ב-14.6.05 העוסקת בדרישת התובעים לתקן את הגג ואת הנזקים בדירתם.

כמו כן, צורפה לכתב התביעה חוות דעת הנדסית מיום 18.2.05, שבה יש המלצה לאיטום מחודש של הגג, עקב הליקויים שנתגלו בו.

דא עקא, מצויין בחוות הדעת הנ"ל כי היא אינה מיועדת לצורך הגשה לבית משפט או לכל גוף אחר (נספח ג' לכתב התביעה).

לאחר הגשת התביעה, ובטרם הוגש כתב הגנה, הגישו התובעים חוות דעת נוספת של מומחה שענינה הדרכים והאמצעים לתיקון הגג, על מנת להפסיק ולמנוע את המשך חדירת הרטיבות ממנו לדירת התובעים.

בגין הגשת חוות דעת מומחה הנוספת הנ"ל, מבקשים התובעים לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות המומחה הזה בסך של -1,165 ש"ח.

כתב ההגנה

באיחור רב מאוד של מספר חודשים, ו-3 ימים בלבד לפני מועד הדיון הראשון בתובענה, הגישה הנתבעת כתב הגנה.

הנתבעת מכחישה כי קיימת רטיבות בדירת התובעים הנובעת מן הגג, ולטענתה התופעות של כתמים שחורים, פטריות ועובש שבדירת התובעים, נובעות בשל חוסר איזורור בדירה, ותו לא.

באשר למצבו של הגג, טוענת הנתבעת כי מידי שנה נעשות על ידה עבודות תחזוקה בגג הבית באופן שוטף, למניעת חדירת רטיבות לדירה כלשהי בבית.

לכתב ההגנה צורפו 2 פרוטוקולים מאסיפות של בעלי הדירות מיום 8.1.03 ומיום 13.1.04, שבהם יש גם התייחסות לרטיבות מן הגג, וכן מכתבי המלצה ושבה שונים שנשלחו לנציג הנתבעת (שלום רזי) מבעלי הדירות, על פעילותו המסורה למען הבית המשותף.

ההליך המשפטי

בדיון הראשון שהתקיים בתובענה הצהיר נציג הנתבעת – שלום רזי – כדלקמן:

"אני מצהיר בזה כי תוך שבוע-שבועיים תתבצענה עבודות תחזוקה על גג הבית, כפי שנעשות מידי שנה, וזאת על מנת שהגג יהיה תקין ולא תחדור ממנו רטיבות לדירות מתחתיו" (עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.05).

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

במהלך אותו דיון התעוררו 2 שאלות מקדמיות:

א. האם יש לפסול את כתב ההגנה של הנתבעת שהוגש על ידה באיחור כה רב, ומבלי שנתבקשה הארכת מועד להגשתו?

ב. האם מוסמך המפקח על רישום המקרקעין להעניק לתובעים את הסעד הכספי המבוקש על ידם, בגין תיקון הנזקים בדירתם?

לאחר שהוגשו סיכומים בכתב בענינים האלה ע"י הצדדים, ניתנה החלטה ביום 29.11.05 על פיה לא היה פסול בהגשת כתב ההגנה באיחור וכי למפקח נתונה הסמכות לתת את הסעד הכספי המבוקש.

למותר לציין, כי ההחלטה הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

התקיים הליך של הוכחות ביום 20.3.06 וביום 6.7.06 שבמהלכו נשמעו עדויות מטעם הצדדים והובאו ראיות מטעמם.

לענין הסעד המבוקש לתיקון הגג -

התובעים טוענים כי רטיבות חודרת לדירתם מגג הבית, שהוא רכוש משותף, וכי על הנתבעת מוטלת האחריות והחובה לתקן את הגג, על מנת למנוע את המשך חדירת הרטיבות ממנו לדירתה.

הנתבעת אינה מתנערת מאחריותה ומחובתה לטפל בגג ולדאוג לתחזוקתו התקינה והשוטפת.

אדרבא, לטענתה היא עושה זאת באופן סדיר ושוטף מידי שנה.

כך נטען בכתב ההגנה של הנתבעת, וכך בא גם בהצהרת נציגה – **שלום רזי** – בדיון הראשון שהתקיים ביום 10.11.05, כפי שפורט לעיל.

בעדותו של **שלום רזי** הנ"ל, בדיון שהתקיים ביום 6.7.06 הוא הודיע כדלקמן:

"אנו תיקנו את היריעות בגג אחרי החורף האחרון של 2005. העבודה נעשתה ע"י עובד בשם ציון נדב. אני קניתי את החומרים והוא ביצע את העבודה. אני שילמתי לו סך של - 4,400 ₪ עבור העבודה. החומרים עלו כ- 2,000 ₪. הוא אמר לי שיתן אחריות לעבודה למשך 3 שנים. התיקון הזה בגג נעשה אחרי הדיון הראשון" (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.06).

האם אומנם יצאה הנתבעת ידי חובתה כלפי התובעים בתיקון הנ"ל?

עפ"י חומר הראיות שבפני אני קובע כי כל מה שעשתה הנתבעת – עפ"י ההודעה הנ"ל – אינו אלא תיקון מקומי-נקודתי, קוסמטי ובלתי יסודי, שאין בו כדי לפתור באופן יעיל ומקצועי את בעית הרטיבות מן הגג, ואינו יכול לשמש תחליף נאות לסעד המבוקש ע"י התובעים.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

כפי שצויין לעיל, התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת לעשות תיקון יסודי בגג, בהתאם ל-2 חוות דעת הנדסיות שהוגשו על ידם, האחת מיום 18.2.05 (נספח ג' לכתב התביעה), והשניה מיום 9.10.05 שהוגשה ביום 27.10.05.

הפתרונות, האמצעים ו/או הדרכים המפורטים ב-2 חוות הדעת הנ"ל, רחוקים ושונים לאין שיעור מהתיקון "החפיף" שעשתה הנתבעת, **לאחר הגשת התביעה.**

עובדה חשובה לציון ולהדגשה היא, כי כבר בשנת 2002 הסתיימה תקופת האחריות ארוכת הטווח שניתנה לנתבעת בגין עבודות האיטום שנעשו בגג, כפי שעולה מסעיף ג' לפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 8.1.03 (נספח א' לכתב ההגנה).

בעית הרטיבות מגג הבית היא תופעה מתמשכת ודומיננטית בבית המשותף, מושא התובענה, כפי שעולה במצטבר מחומר הראיות:

- בפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 8.1.03 (נספח א' לכתב ההגנה) צויין:
"דייר שסובל מרטיבות מהגג מוזמן להודיע על כך לוועד הבית, תוך ציון המיקום המדויק של הרטיבות. לקראת החורף, ועד הבית יזמין קבלן זיפות לביצוע התיקונים הדרושים. בחודש ינואר תתקיים אסיפת דיירים שבה יוחלט על גובה התשלום לכל דייר, מאחר שהאחריות לזיפות הסתיימה בשנה שעברה".
- בפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 13.1.04 (נספח א' לכתב ההגנה) צויין:
"ועד הבית ביצע לאחרונה תיקונים בגג בצורה יסודית. יצויין שעלות התיקונים היתה נמוכה במיוחד ומומנה מתקציב ההוצאות השוטפות. דייר שסובל עדיין מרטיבות מהגג מוזמן להודיע על כך לוועד הבית, תוך ציון המיקום המדויק של הרטיבות".
- מעדותו של **שלום רזי** – יו"ר נציגות הבית המשותף – עולה כדלקמן:
"כשהיו תלונות הבאתי איש מקצוע שהיה עולה לגג לבדוק את מצב הגג. אני תמיד ביצעתי תיקונים בתוך הגג ולא בתוך הדירות. לפני 13 שנה ביצענו איטום ע"י יריעות על הגג. אני לא יודע אם יש בידי אסמכתא בענין זה. ניתנה אחריות לעבודה שבוצעה ל-10 שנים. גם בתקופת האחריות היו תלונות על רטיבות ובעיות שונות מהגג. במשך כל השנים שהיתה אחריות לעבודה בגג היו נזילות מהגג וביצענו תיקונים נקודתיים. הבאתי אדם מחברת זכאי כל פעם שהיתה נזילה וביצענו מריחה של זפת. היו מספר בעיות 3-4 בבנין כתוצאה מהנזילות. בזמן שהיתה לי אחריות הזמנתי את החברה לביצוע התיקונים" (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.06).

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- הגב' **דפנה שבתאי**, בעלת דירה הנמצאת בקומה השלישית מתחת לגג, מול דירת התובעים, העידה כי:

"אני גרה בדירה זו 4 שנים. יש בדירה פה ושם רטיבות ... לפני שנכנסתי לדירה חברת עמידר תיקנו את הגג שמעל דירתי. יש בדירתי פה ושם נפיחויות בתקרה אבל אין סימנים שחורים בכלל ... יש לי רטיבות בדירה שלי היום. הקירות קצת מזיעים, יש לנו קיר חיצוני, יש לי נפיחויות בתקרה, אבל אין סימנים שחורים" (עמ' 4-5 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).
 - **אליסה כהן** - התובעת מס' 2 שגרה בפועל בדירה זו במשך שנים רבות, ועד שנת 2003, מסרה בעדותה כי:

"גרנו בדירה כמעט 15 שנה. בחורף היתה רטיבות והיו נכנסים מים בפינות, אבל שלום רזי תיקן כל שנה, וכל שנה זה היה חוזר על עצמו ... גם לשכנים ממולנו היתה להם רטיבות בדירתם, עד שחברת עמידר תיקנה את הגג מעל דירתם" (עמ' 14 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).
 - **מר משה קרליץ**, בעל דירה בבית המשותף הנדון, מתחת לגג, בכניסה אחרת של הבית, העיד כי:

"כרגע המצב בדירתי מצויין, אין נזילות וזאת לאחר שתיקנו את הגג בתחילת השנה. קודם לכן היתה לי רטיבות במקום אחד בדירה, נעשה טיפול בגג אך זה לא נפתר, אלא רק עכשיו ... הרטיבות בדירתי היתה באמצע החורף הראשון. כשקניתי את הדירה היא היתה נקיה מכל רטיבות. הרטיבות התחילה באמצע החורף ולא בהתחלה. הרטיבות היתה כתוצאה מנזילה מהגג. פניתי לוועד הבית ושלוש רזי עלה לתקן עם חומר ומרח אותו ... אבל הבעיה לא נפתרה" (עמ' 15-16 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).
- העולה במצטבר מכל האמור לעיל הוא, כי יש בבית המשותף הנדון בעיה כרונית של רטיבות החודרת מהגג לדירות המצויות מתחתיו, כי התיקונים שנעשו בגג היו באופן שוטף, מידי שנה בשנה, אם במסגרת כתב האחריות שניתן לנתבעת, ואם ע"י תיקונים נקודתיים לאחר שהסתיימה תקופת האחריות בשנת 2002.
- אינני סבור כי תיקונים קלים, שטחיים ונקודתיים כאלה הם פתרון טוב, נכון ויעיל לטווח ארוך, ולכן הנתבעת לא יצאה ידי חובתה כלפי בעלי הדירות בדרכים שננקטו על ידה.
- לפיכך, שוכנעתי כי התובעים זכאים לקבל את הסעד המבוקש על ידם בכתב התביעה, דהיינו שהנתבעת תבצע תיקון-איטום יסודי ומקצועי של גג הבית, ע"י בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים בתחום האיטום, ושתינתן על ידם אחריות לעבודה שתבצע למשך תקופה שלא תפחת מ-10 שנים.
- למותר לציין, כי זכותם של התובעים לקבל סעד זה מהנתבעת מעוגנת בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי הקובע:

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

האחריות ו/או החובה לניהול עניני הבית המשותף מוטלת על נציגות הבית המשותף, כפי שנקבע בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

כל ענין הנוגע לאחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף כלול ומצוי במסגרת זו של האחריות ו/או החובה, כפי שעולה מסעיף 69 לחוק המקרקעין.

לענין הסעד הכספי שמבקשים התובעים –

התובעים טוענים שהם נאלצו לסייד ולצבוע את דירתם בחודש 6/05, על מנת לצמצם את נזקיהם בכך שלא יפסידו את שכר הדירה אותו הם מקבלים בגין השכרת דירתם לצד ג'.

עלות הסיוד והצביעה היתה בסך של - 5,265 ש"ח (נספח ט' לכתב התביעה).

בנוסף לכך, דורשים התובעים מהנתבעת סכום נוסף בסך של - 1,165 ש"ח בגין חוות הדעת הנוספת של המומחה י. פטל שהוגשה ביום 27.10.05.

הנתבעת טוענת, כי אין היא מחוייבת להחזיר לתובעים סכומים אלה, שכן מדובר בתיקון פנימי שעשו בתוך דירתם, תיקון שנועד להשבחת דירתם ולצרכיהם האישיים ו/או הפרטיים, וכי הנזק לא נגרם מרשיבות מהגג אלא בשל חוסר איוורור בדירה, וכי לא היה שום טעם לתקן את הדירה כל עוד לא תוקן מהגג.

שוכנעתי, כי אין ממש בטענות אלו של הנתבעת.

בחוות הדעת של המומחה יעקב פטל מיום 9.10.05, נקבע כי:

"הוצגו בפני תמונות (27 תמונות) המראות כי חודרת לדירה רשיבות מסיבית מהגג. כמו כן, התמונות מראות גם קונדנסציה על גבי הקירות והתקרה, שבדירת ה"ה כהן ... סיוד הדירה וגם מריחת בונדרול פונגצ'ק לקטילת הפטריות אינו עוזר במידה וחודרת רשיבות לדירה וכל עוד לא יטפלו בבעיות החזירה של הרשיבות לדירה מהגג. תופעת הקונדנסציה וכתמי הרשיבות יחזרו מידי חורף ויהיה צורך בטיפול וסיוד הדירה מדי שנה בשנה. התמונות שהוצגו בפני מפברואר 2005 (בחורף) מראות בוודאות כי חודרת רשיבות לדירה. לא צריך להיות מומחה כדי לראות את הרשיבות בדירה. בנוסף קיימת גם קונדנסציה ועיקר הקונדנסציה הינה בשל הרשיבות שחודרת לדירה. יתרה מזאת, בחדר המדרגות עדיין חודרת רשיבות וכתמי הרשיבות שם לא טופלו. לכן גם זאת עובדה שחודרת רשיבות לדירה ולחדר המדרגות. הכל כיוון שהבידוד הביטומני בגג לקוי" (עמ' 3 לחוות הדעת).

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים

קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30

☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020

☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בחקירתו הנגדית של המומחה הנ"ל הוא נתן הסבר לגבי תופעת הקונדנסציה:

"עיבוי נוצר משתי סיבות: האחת – מרטיבות שחודרת לדירה וכאשר מחממים את הדירה הרטיבות מתעבה בתוך הדירה; השניה – האופן שחיים בדירה, אם סוגרים אותה חזק מאוד, ובאוויר יש מים אזי הם מתאדים בתוך הדירה, ויש הזעה על החלונות. תופעת הפטרת היא תוצר לוואי של העיבוי, אך לא רק ממנו. לרטיבות יש פטרת מיוחדת ולעיבוי יש פטרת שונה. הייתי מגדיר את הפטרת שבדירת התובעים כתוצאה מעיבוי של מים מהרטיבות ... אם יש רטיבות באיזור הכניסה לדירה לא יתכן שלא היתה גם רטיבות בדירה ... הוצגו בפני תמונות ואני קבעתי בוודאות על פיהן שהיתה רטיבות בדירה ... אני ראיתי את סימני הרטיבות בתקרה בחדר המדרגות. אם יש עיבוי כתוצאה מסגירת חלונות אזי יש צורך לאוורר, אבל אם יש עיבוי כתוצאה מרטיבות אז שום דבר לא ישנה והבעיה לא תיפתר. לדעתי, העיבוי בדירה אינו בשל סגירת החלונות והפתחים בה. גם אם היו פותחים את החלונות בדירה זו הדבר לא היה עוזר" (עמ' 2-3 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

סבור אני כי עדות מומחה זו גוברת על "מומחיותו" של מר **שלום רזי**, אשר קבע באופן שרירותי ונחרץ כי:

"לכן, מגיסיוני, תופעת ה"פטירות" היא כתוצאה מכך שבמהלך כל החורף, הדייר כמעט ולא פתח חלונות לצורך אוורור הדירה, למרות הפצרותינו לעשות כן. בסיכום, הנוקים שנגרמו בתוך הדירה, כפי שניתן לקרוא בחוות הדעת, אינם קשורים כלל למצב הגג, ועל כן אין חובה על ועד הבית לתקנם" (נספח ח' לכתב התביעה).

זאת אף זאת;

לקביעה הנ"ל של מר **שלום רזי** אין שום ביסוס ו/או סיוע בחומר הראיות.

אדרבא, מעדויות מי שגרו בפועל בדירה, עולה בבירור כי להד"ם, דהיינו אין שחר לטענת **שלום רזי** כי הדיירים לא אווררו את הדירה.

עדוטה של גב' **דפנה שבתאי**, בעלת דירה בשכנות לדירת התובעים:

"היה לנו קשר טוב עם משפחת אלחרר, השוכרים הקודמים שהיו בדירת התובעים. אני נכנסתי הרבה פעמים לדירתם, היתה להם בעית רטיבות אבל לא סימנים שחורים. הדירה היתה מאווררת הרבה" (עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

דהיינו, גם כאשר הדירה היתה מאווררת הרבה, היתה קיימת בעית רטיבות בדירת התובעים, בתקופה בה היא היתה מושכרת למשפחת אלחרר.

עדוטה של **יחזקאל שבו**, קרוב משפחה של התובעים:

"בזמן שחמותי גרה בדירה הרטיבות היתה במצב נסבל, היו כתמים בדירה, אבל לא היו נזילות של מים ממש. כשנכנס אלחרר לדירה התחילו להתפשט בשני חדרים כתמים גדולים

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

מאוד ... הדירה מאווררת כפי הצורך, כפי שנוכחתי לראות במספר ביקורים שערכתי בדירה. גם בתקופה בה גרה חמותי בעצמה בדירה היו רטיבויות בדירה, וגם בתקופה בה גר אחר, ולא הועלתה אז כל טענה של חוסר אוורור ... טוויטו (השוכר שבא אחרי אחר - פ.ל.) התלוננו בפני בוקר וערב על הרטיבות בדירה" (עמ' 6-10 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

רחמים טוויטו, מי שגר בשכירות בדירה, מושא התובענה, מחודש 7/04:

"כשנכנסנו לדירה לא היתה בעיה, אך כשהגיע החורף התחיל כתם שחור על הקירות והיתה רטיבות קשה שהלכה והתפשטה במיוחד בסלון ונפל גם חלק מהתקרה. בחדר ההורים היו נזילות של ממש ושמנו דליים על הרצפה. גם בחדר הילדים מצד החלון היה כתם שחור וגם היתה נפיחות ... כמעט בכל החדרים היו סימנים שחורים ... אנחנו בוודאי מאווררים את הדירה. אנחנו פותחים את החלונות גם בחורף אבל לא במשך כל היום ... עכשיו בחורף זה בעית הרטיבות חזרה, אבל פחות. יש עדיין תופעה של סימנים שחורים בדירה גם כיום, אבל לא בכל המקומות כפי שהיו קודם לכן, עכשיו יש פחות. יש נקודות שחורות ... יש סימנים שחורים בערך בשליש מהדירה" (עמ' 11-13 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

אליסה כהן - התובעת מס' 2 שגרה בפועל בדירה במשך כ-15 שנה:

"בחורף היתה רטיבות והיו נכנסים מים בפנינות, אבל שלום רזי תיקן כל שנה, וכל שנה זה היה חוזר על עצמו ... בתקופה שבה גרתי בדירה אני תמיד הייתי מאווררת את הדירה ובעית הרטיבות היא לא בגלל חוסר אוורור ... בתקופה שלי היו גם סימנים שחורים בדירתי ושלום רזי ראה את זה" (עמ' 14 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

הפועל היוצא מן האמור לעיל, שהרטיבות בדירת התובעים היא תופעה בת קיימא הנמשכת כבר 15 שנים ובאופן רצוף.

הסימנים השחורים בדירה אינם אלא תוצר לוואי של הרטיבות הנ"ל, כפי שהסביר בעדותו המומחה יעקב פטל, ואינם תוצר עצמאי הנגרם בשל חוסר אוורור, כנטען ע"י התובעת.

עובדה היא, שסימנים שחורים, פטרת ועובש היו בדירה גם בשנים הקודמות, כאשר התובעים עצמם גרו בדירה ואחריהם משפחת אחר, ואין הם מיוחדים רק לתקופה שבה גר בדירה השוכר טוויטו.

מה היה הטעם לתקן את הדירה ע"י סיוד וצבע כאשר הבעיה עצמה לא נפתרה, דהיינו לא נעשה תיקון בגג?

על שאלה זו נתן הסבר מר יחזקאל שבו, קרוב משפחה של התובעים, ואשר טיפל בעניני הדירה באופן ישיר בשנים האחרונות:

"מאחר שהדירה הושכרה ל-2 שוכרים שהתלוננו על רטיבויות, והשוכר האחרון סבל מרטיבות קשה ביותר, עם כתמים קשים בכל קירות הבית, לא היה מנוס מלבצע עבודות צבע על מנת לאפשר מגורים סבירים, וגם זה נעשה רק לאחר פניות רבות לועד הבית, שלא נענו. אני לא הייתי מחוייב לבצע עבודות לתיקון הגג ... סיוד הדירה נעשה בתחילת חודש 6/05.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים

קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 08:30 – 12:30

☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020

☎ 02 – 6244704

☎ 02 – 5696162



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

נפילתי על אוזנים ערלות לכל המכתבים שפניתי ל-שלום רזי כדי שיבצע את התיקונים, וגם לא היה מענה לאגודה לתרבות הדיור למכתביהם לשלום רזי. אם הייתי מושך את הזמן ומגיש תביעה לצו עשה נגד ועד הבית בפני המפקח, בקשר לצביעת הדירה, התובעים היו יכולים לסבול כלכלית, שכן הם לא היו מקבלים דמי שכירות שהיו מיועדים לתשלום דמי השכירות עבור הדירה הנוכחית בה הם גרים, מלבד הסבל שהיה נגרם לשוכרים בדירה ... מתחילת חודש 2/05 נשלחו מכתבים לשלום רזי, על ידי וע"י האגודה לתרבות הדיור, כפי שמפורט בכתב התביעה, והוא לא מצא לנכון להשיב עליהם עד יום 5.6.05 (נספח ח' לכתב התביעה). במכתב זה הוא קבע שאין צורך לתקן את הגג, וכי נזקים שנגרמו בתוך הדירה של התובעים אינם קשורים למצב הגג, ובעקבות מכתב זה נאלצתי להגיש את התביעה. מכתב זה הגיע אלינו לפני צביעת הדירה והתביעה הוגשה לאחר צביעת הדירה" (עמ' 8-10 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

לאור האמור לעיל, שוכנעתי כי התובעים היו זכאים ואף חייבים לצמצם את נזקיהם, עד כמה שניתן, על מנת לשפר ולו באופן זמני וקוסמטי את המצב בדירתם, כדי שיתאפשר להם להמשיך ולהשכיר לצד ג', וכי סיוד הדירה וצביעתה היו הפתרון הנכון והראוי בנסיבות הקיימות ובאילוצים בהם היו נתונים התובעים.

הואיל והנזקים בדירה נגרמו כתוצאה ישירה מהרטיבות שחדרה אליה מגג הבית, שהוא רכוש משותף, זכאים התובעים לקבל שיפוי על נזקיהם ו/או הוצאותיהם מהנתבעת.

העלות הכספית של הסיוד והצביעה היא עלות סבירה לכל הדעות, בהתחשב בעובדה שמדובר בדירה בת 4.5 חדרים ושטחה 80 מ"ר, כאשר העבודה בה ארכה 2-3 ימים (עמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 20.3.06).

לסיכום –

דינה של התביעה – על שני חלקיה – להתקבל.

(א) הריני מחייב בזה את הנתבעת להחזיר לתובעים את הוצאותיהם בעין בגין סיוד וצביעת הדירה (סך של 5,265.- ₪), ובגין חוות הדעת של המומחה המהנדס יעקב פטל (סך של 1,165.- ₪), בסך כולל של 6,430.- ₪.

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק החל מיום 30.6.05 הוא מועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

(ב) הריני מחייב בזה את הנתבעת לאטום תוך 30 יום מקבלת פס"ד זה את גג הבית, מושא התובענה, ע"י בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים בתחום האיטום שיתנו אחריות לעבודה שתבצע למשך 10 שנים לפחות.

(ג) הריני מחייב בזה את הנתבעת לשלם לתובעים, הוצאות משפט בסך של 615.- ₪ החזר האגרה ששולמה בגין הגשת התביעה, ועוד סך של 5,000.- ₪ + מע"מ שכר טרחת עו"ד.

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הסכומים הנ"ל ישאו אף הם הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק החל מיום 1.10.06 ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, ד' בתשרי התשס"ז (26.9.06) בהעדר הצדדים ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

פנחס לוי
מפקח בכיר על רישום המקרקעין

רחוב בן יהודה 34 (מגדל העיר), ירושלים
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 08:30 – 12:30
☒ ת"ד 2093 ירושלים 91020
☎ 02 – 5696162 ☎ 02 – 6244704

עמוד 10 מתוך 10